Cả Chung và Trang đều khai: *thuê nhóm của The "xử" bà Chiến nhưng chỉ đánh đánh dằn mặt để đảm bảo không bị pháp luật xử lý. Giá thuê là 100 triệu đồng, hợp đồng bằng miệng.*

Các đối tượng: Trần Kiều Trang và Ca Văn Chung bị khởi tố về tội Giết người với tình tiết định khung "Thuê giết người" theo quy định tại điểm m khoản 1 Điều 93 BLHS

Bốn đối tượng còn lại bị khởi tố về tội "Giết người" với tình tiết định khung "Giết người thuê" và tội cướp tài sản theo quy định tại điểm m khoản 1 Điều 93 BLHS và điểm a,d khoản 2 Điều 133 BLHS

Câu1:Là Luật sư của Trần Kiều Trang, anh chị sẽ trao đổi với Trang những gì trong buổi gặp đầu tiên (4 điểm)

Tình tiết bổ sung:

Viện kiểm sát đã làm cáo trạng truy tố cả sáu đối tượng ra tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để xét xử về tội danh như CQĐT đã khởi tố. Tòa án đã đưa vụ án ra xét xử.

Tại phiên tòa khi được hỏi: hợp đồng thuê đánh dằn mặt là như thế nào? Trang khai: Chỉ muốn đánh để dạy cho bà Chiến một bài học và có dặn các đối tượng là nhớ đánh dằn mặt không để bị xử lý theo pháp luật, chỉ đánh bà Chiến.

Các đối tượng khác khai: khi thuê cô Trang nói: tụi bây đánh dằn mặt nó cho tao và đưa 100 triệu đồng cho bà The.

Câu 2: Những lời khai trên có ý nghĩa gì trong việc bào chữa cho Trang không? Hãy viết những nội dung chính của bản luận cứ bào chữa cho Trang.(2 điểm)

Câu 3: Là Luật sư bào chữa cho bốn đối tượng: The, Toàn, Huy và Lộc (là nhóm được Trang thuê đánh dằn mặt bà Chiến). Anh chị hãy viết những nội dung chính trong luận cứ bào chữa (tập trung đánh giá về tội danh) (4 điểm)

(Học viên được sử dụng các văn bản pháp luật và Sách in của Học viện tư pháp)